

1500078-58.2022.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056301/2022 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 19740666 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 416/22/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2056301 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-58.2022.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-58.2022.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056301/2022 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 19740666 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 416/22/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2056301 - DEL.POL.GUARIBA, 416/22/917 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELTON EDUARDO COSTA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou HELTON EDUARDO COSTA RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 08:30 horas, na Avenida Elias Garzoni, n. 181, Jardim São Bento, nesta cidade e comarca de Guariba, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 porções de maconha e 02 microtubos contendo cocaína.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas de

acusação, sendo o réu interrogado ao final.

As partes se manifestaram em audiência em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu. A defesa pugnou pela absolvição.

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 22/27), bem como pela prova oral colhida em audiência de instrução, debates e julgamento.

A autoria é igualmente certa.

Em raro testemunho de casos da espécie, os policiais afirmaram terem visualizado a tentativa de entrega do entorpecente pelo réu ao comprador usuário, sendo que ao visualizarem a viatura interromperam o ato, tendo o motociclista se evadido. Assim, ainda que pouca a quantidade de entorpecentes, a diversidade, a quantia em dinheiro em notas fracionadas e o ato típico de mercancia deixam suficientemente demonstrada a subsunção da conduta ao tipo legal de tráfico.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido:

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado trazia consigo quantidade de substância entorpecente para comercialização, deve ser responsabilizados pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais, conforme dispõe o artigo 42, da Lei n.º 11.343/06 combinado com o artigo 59, do Código Penal, não vislumbro circunstâncias que justifiquem a majoração da pena base. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em seu valor mínimo unitário;

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, contudo, tendo a pena sido fixada em seu mínimo legal, incabível a redução nesta fase. Não tendo havido a confissão plena, mas parcial, incabível o reconhecimento como atenuante.

Não há causas de aumento da pena.

Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser o agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretar à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena. É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 - Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09).

Nesta esteira, atenta a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/2 (metade), perfazendo o total de dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Desta forma, ainda em razão da natureza da droga, bem como das circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante o art. 33, § 2º, do Código Penal.

Altero meu posicionamento anterior a fim de conceder ao réu, ante o teor da pena aplicada, primariedade e demais requisitos objetivos, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) entrega de bens a entidades do juízo no importe de 1 salário mínimo, como de praxe nesta comarca.

Maiores detalhes sobre a forma de cumprimento destas penas alternativas serão apontados pelo juízo das execuções.

Sem detração ou progressão neste ato, tanto porque ainda não cumpridos o requisito objetivo (temporal), quanto pelo fato de que ausentes elementos para análise do requisito subjetivo, devendo tal matéria ser analisada pelo juízo competente, ou seja, o das execuções – aliás, como vem entendendo a jurisprudência do E. TJ/SP. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e CONDENO HELTON EDUARDO COSTA RODRIGUES como incurso no artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06 à pena de dois anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual substituo por duas restritivas de direito, consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo tempo de condenação e (2) prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo, a ser depositada em conta única do juízo.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Concedo o apelo em liberdade.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que é beneficiário da gratuidade de justiça (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e a DPE/SP). Expeça-se certidão de honorários, nos termos máximos previstos na tabela de regência.

P.I.C.

Guariba, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA